

Tecnicatura Universitaria en Programación a distancia - Legislación

Unidad N°1

“Introducción al Derecho”

Ejercicios prácticos

A continuación, se presentan una serie de situaciones vinculadas al ámbito del desarrollo tecnológico. Leé cada caso con atención y respondé las consignas propuestas, fundamentando tus respuestas en los conceptos trabajados en la unidad.

Importante: La presente actividad es de carácter optativo y tiene como finalidad reforzar los contenidos desarrollados, promoviendo el análisis crítico y la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos.

Caso 1: Acceso a información sin autorización

Un programador descubre una falla en el sistema de una empresa que le permite acceder a datos personales de usuarios. Decide ingresar al sistema y revisar esa información, aunque no la utiliza ni la difunde.

Consignas:

- ¿Esta conducta tiene relevancia jurídica? Fundamentá tu respuesta.
- ¿Qué tipo de responsabilidad podría generarse?

- ¿Qué medidas deberían haberse implementado para evitar esta situación?

Caso 2: Uso de datos personales

Una aplicación recopila datos de sus usuarios para brindar un servicio. Posteriormente, utiliza esa información con fines comerciales sin informar ni solicitar consentimiento.

Consignas:

- ¿Qué problema jurídico se presenta en este caso?
- ¿Se trata únicamente de una cuestión legal o también ética? Justificá.
- ¿Cómo debería haberse actuado correctamente?

Caso 3: Uso de software de terceros

Un desarrollador utiliza código obtenido de internet para completar un proyecto, sin verificar las condiciones de uso o la licencia correspondiente.

Consignas:

- ¿Qué riesgos legales puede implicar esta conducta?
- ¿Qué aspecto del Derecho se encuentra involucrado?
- ¿Qué buenas prácticas deberían aplicarse en este caso?

Caso 4: Falta de medidas de seguridad

Una empresa desarrolla un sistema sin implementar medidas adecuadas de seguridad, lo que permite que terceros accedan a información confidencial.

Consignas:

- ¿Puede existir responsabilidad en este caso? Fundamentá.
- ¿Se trata de una conducta negligente? Justificá.
- ¿Qué rol cumple la prevención en este tipo de situaciones?

Caso 5: Impacto social de la tecnología

Un sistema automatizado rechaza solicitudes de empleo basándose en ciertos criterios que terminan afectando a determinados grupos de personas.

Consignas:

- ¿Por qué se afirma que los sistemas informáticos no son neutrales?
- ¿Qué problemas éticos pueden surgir en este caso?
- ¿Qué rol debería asumir el profesional informático frente a estas situaciones?

Cierre integrador:

- ¿Por qué considerás importante integrar conocimientos jurídicos y éticos en la formación de un profesional en programación?
Fundamentá tu respuesta.